

Ondergetekende, mr. Ceasar Sandström, notaris gevestigd te Koudewater, verklaart:

- dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is;
- dat het stuk waarvan dit stuk een afschrift is om elf uur tweeëndertig minuten (11:32 uur) is ondertekend.

HYPOTHEEK

Offertenummer: 00000

Zaaknummer: VOORBEELD

Heden, dertig juli tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mr. Ceasar Sandström, notaris gevestigd te Koudewater:

1. mevrouw Davita Jankie, geboren te Westzijl op twee september negentienhonderdvijfennegentig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 0250 BV Koudewater, Dorpstraat 2, te dezen handelend als mondeling gevolmachtigde van: de naamloze vennootschap: **ASR Levensverzekering N.V.**, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3584 BA Utrecht, Archimedeslaan 10 (correspondentieadres: Postbus 2687 3800 GE Amersfoort);

hierna te noemen "ASR";

2. a. mevrouw **CHINOOK LEMMERS**, geboren te Duynhaven op twintig mei negentienhonderdvijfennegentig, zich identificerende met haar paspoort, met kenmerk NAA000123, uitgegeven te Duynhaven op elf maart tweeduizend negentien;
- b. de heer **MAKENNA BAEZ ARREDONDO**, geboren te Mount Edgcume, Verenigde Staten van Amerika op veertien november negentienhonderdtweënnegentig, zich identificerende met zijn paspoort, met kenmerk NAA000111, uitgegeven te Berlijn, Duitsland op twintig mei tweeduizend vijftien;

beiden ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, tezamen wonende te 5000 AA Westzijl, Kasteelhof 2;

hierna, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te noemen: de "Hypotheekgever" en "Schuldenaar";

De comparanten verklaarden als volgt:

- ASR en de Schuldenaar zijn een leningovereenkomst aangegaan, hierna te noemen: de "Leningovereenkomst", van welke overeenkomst blijkt uit een door ASR uitgebrachte en door de Schuldenaar geaccepteerde offerte. Een afschrift van de door ASR en Schuldenaar ondertekende offerte wordt aan deze akte gehecht.
- Blijkens de Leningovereenkomst verstrekt ASR aan de Schuldenaar een geldlening voor het hierna te noemen bedrag en is de Schuldenaar verplicht aan ASR de in deze akte omschreven rechten van hypotheek en pand te (doen) verlenen op de wijze en onder de bepalingen en voorwaarden als uiteengezet in deze akte.
- Partijen zijn derhalve het navolgende overeengekomen.

A. LENING

De Schuldenaar verklaarde wegens van ASR ter leen ontvangen gelden hoofdelijk schuldig te zijn aan ASR een bedrag van:

vijfhonderdnegenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 549.500,00) (hierna te noemen: de "Lening").

ASR verklaarde de hiervoor vermelde schuldbekentenis te aanvaarden.

De Schuldenaar is met ASR overeengekomen en heeft zich jegens ASR verbonden - en, voor zover nodig verklaart hierbij met ASR overeen te komen en zich te verbinden - tot het vestigen van het recht van hypotheek op het (de) hierna te omschrijven registergoed(eren) en tot het vestigen of, al naar gelang de omstandigheden, tot het bij voorbaat vestigen van pandrecht op hierna te omschrijven roerende zaken, rechten, vorderingen, effecten en vruchten, tot zekerheid voor de betaling van de Schuld.

Looptijd en aflossing

De Lening heeft een looptijd zoals in de Leningovereenkomst is overeengekomen, dan wel eventueel nader tussen partijen (zal worden) overeengekomen. De aflossing van de Lening vindt plaats op de wijze als bepaald in de aan deze akte gehechte Leningovereenkomst, de algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling van ASR Levensverzekering ALVH 2016/1.0 (hierna te noemen: de "Algemene Voorwaarden") welke zijn gehecht aan de Leningovereenkomst, en / of op een nader door partijen overeen te komen wijze.

Rente

De Schuldenaar is rente over de Lening tegen het overeengekomen rentepercentage verschuldigd. De voor het eerst te betalen rente wordt berekend vanaf de datum waarop ASR het bedrag van de Lening heeft overgeboekt naar de rekening van de notaris en / of naar de Bouwdepotrekening tot de laatste dag van de desbetreffende maand. Voor iedere volgende maand wordt de door de Schuldenaar te betalen rente berekend over het Uitstaande Bedrag per het einde van de daaraan voorafgaande maand.

Algemene Voorwaarden

Op de Leningovereenkomst en op deze akte en de daarbij te verstrekken rechten van hypotheek en pand zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden worden geacht een onderdeel te zijn van de Leningovereenkomst en deze akte als waren zij in de Leningovereenkomst en deze akte woordelijk opgenomen. De (Derde) Hypotheekgever verklaart een exemplaar van de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, daarvan kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

Begrippen

Begrippen die in deze akte worden gebruikt, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Algemene Voorwaarden, tenzij in deze akte anders is bepaald of uit de strekking van deze akte het tegendeel voortvloeit.

Onder het begrip "Schuld" wordt in deze akte verstaan: de schulden en verplichtingen tot zekerheid voor de betaling waarvan de Schuldenaar blijkens deze akte aan ASR het recht van hypotheek op het in deze akte genoemde Onderpand verleent of behoort te verlenen.

B. HYPOTHEEKRECHT

Hypotheekstelling

Tot zekerheid voor:

- a. de terugbetaling van de hoofdsom van de Lening vijfhonderdnegenenveertigduizend
- b. vijfhonderd euro (€ 549.500,00), (daaronder begrepen de eventueel aan de Schuldenaar terugbetaalde aflossingsbedragen)

en voorts de betaling van al hetgeen de Schuldenaar nu of op enig tijdstip in de toekomst al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling aan ASR verschuldigd is of zal worden uit hoofde van de Leningovereenkomst, deze akte, de Algemene Voorwaarden, eerdere met betrekking tot het hierna te noemen Onderpand verstrekte geldleningen, dan wel uit hoofde van nog te verstrekken geldleningen of kredieten al dan niet in rekening courant, dan wel uit welke hoofde dan ook, tot een bedrag van vijfhonderdnegenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 549.500,00), en

- c. de betaling van de rente (inclusief overeen te komen verhogingen), boeten, vertragsrente, kosten, schadevergoedingen nu of in de toekomst aan ASR verschuldigd uit hoofde van de Leningovereenkomst en de betaling van al hetgeen ASR overigens uit hoofde van de Leningovereenkomst, deze akte of de Algemene Voorwaarden van de Schuldenaar te vorderen mocht hebben, welke in deze paragraaf b bedoelde bedragen gezamenlijk worden begroot op een bedrag ad tweehonderdnegentienduizend achthonderd euro (€ 219.800,00), zijnde veertig procent (40%) van het laatst genoemde bedrag;

derhalve tot een totaalbedrag ad zevenhonderdnegenenzestigduizend driehonderd euro

(€ 769.300,00), verleent de (Derde) hypotheekgever bij deze aan ASR die van de (Derde) Hypotheekgever aanvaardt, het recht van eerste hypotheek op het hierna te omschrijven registergoed (hierna te noemen het "Onderpand"):

het woonhuis met ondergrond en tuin gelegen te **4000 HB Koudewater, Roosdijk 3**, kadastraal bekend gemeente **Koudewater, sectie L, nummer 514** ter grootte van twee are en zeventig centiare (2 a 70 ca).

Hierna wordt onder Onderpand tevens verstaan ieder ander registergoed waarop hypothecaire zekerheid is gevestigd ten behoeve van ASR in verband met de Lening.

De (Derde) Hypotheekgever staat er voorts jegens ASR voor in:

- a. dat het voormelde Onderpand hem in volle en onbezwaarde eigendom toebehoort, behoudens het (de) eventuele ten behoeve van ASR eerder gevestigde hypotheekrecht(en) ten laste van de (Derde) hypotheekgever, en dat hij daarover de onvoorwaardelijke beschikking heeft;
- b. dat het voormelde Onderpand niet is belast met beslagen of met een recht van vruchtgebruik en niet is verhuurd noch anderszins in gebruik of genot is afgestaan aan Derden; en
- c. dat het voormelde Onderpand niet anders met recht van hypotheek is of kan worden bezwaard dan krachtens deze akte, behoudens het (de) eventuele ten behoeve van ASR eerder gevestigde hypotheekrecht(en) ten laste van de (Derde) hypotheekgever.

De (Derde) hypotheekgever en ASR komen hierbij overeen dat, indien ASR (een deel van) haar vordering(en) tot zekerheid waarvan onderhavig hypotheekrecht wordt gevestigd, overdraagt aan een Derde, op deze Derde tevens een met (het overgedragen deel van) deze vordering(en) evenredig deel van het hiervoor bedoelde hypotheekrecht als nevenrecht zal overgaan.

Overbruggingshypotheek

Voorts verleent de (Derde) Hypotheekgever tot zekerheid voor de betaling van de Schuld als hiervoor omschreven, bij deze aan ASR, die van de

(Derde) Hypotheekgever aanvaardt, het recht van tweede hypotheek op het hierna te omschrijven Onderpand:

het woonhuis met ondergrond en tuin gelegen te **5000 AA Westzijl, Kasteelhof 2**, kadastraal bekend gemeente **Westzijl, sectie A, nummer 14** ter grootte van drie are en zeventig centiare (3 a 70 ca).

Opzegging

ASR is bevoegd, de bij deze akte aan ASR verleende rechten van hypotheek en /of pand, geheel of gedeeltelijk, op te zeggen.

Woonplaats

Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

EINDE KADASTERDEEL

De voorbeeldakten geven een indruk van de cosmetische en inhoudelijke mogelijkheden bij het werken met KIK-akten. De in de voorbeeldakten opgenomen persoonsgegevens zijn fictief en illustratief. Ook de tekst, volgend op de woorden 'Einde Kadasterdeel', is zuiver illustratief van aard. Aan de inhoud en opmaak van deze akten kunnen geen rechten worden ontleend.